



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número:

Referencia: Conc. 2020 - Disposición Prosum SCE

VISTO

El expediente EX-2025-11547913- APN-DR#CNDC, caratulado "PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U (Campamento Central – Cañadón Perdido) S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442”

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 3 de febrero de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 3 de febrero de 2025 cuando la ex CNDC recibió la notificación de una operación de concentración económica que consiste en la adquisición del 50% de la concesión de explotación sobre el área hidrocarburífera “Campamento Central – Cañadón Perdido” ubicado en el Golfo de San Jorge, provincia de Chubut, así como ciertos activos que se encuentran dentro del área y/o afectados a los trabajos, actividades, operación o explotación en la misma, información hidrocarburífera, derechos contractuales, administrativos, legales o de otra naturaleza y todos los acuerdos y otros compromisos, por parte de PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U. (“PECOM”).

La operación sujeta a análisis genera un solapamiento horizontal en el mercado de producción de petróleo crudo y gas natural, que no superó en ningún caso el 0.90% y 0.0068%, respectivamente, para los períodos 2022/2024.

Asimismo, presenta relaciones verticales entre (i) los servicios de operación y de mantenimiento ofrecidos por el grupo comprador (aguas arriba) y los mercados de exploración y explotación de petróleo crudo y gas natural, aguas abajo; (ii) entre los servicios de ingeniería y construcción u obras upstream, segmento aguas arriba, y los mercados de exploración y explotación de petróleo y de exploración y explotación de gas, por separado, ambos mercados aguas abajo; (iii) entre la fabricación de equipos de bombeo artificial de petróleo o controladores de levantamiento artificial, aguas arriba, y los mercados aguas abajo de exploración y explotación de petróleo y gas, por separado; (iv) entre la fabricación de productos químicos para la industria hidrocarburífera, aguas arriba, y los mercados aguas abajo de exploración y explotación de petróleo y gas, por separado; y (v) entre los servicios medioambientales, aguas abajo, y los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas aguas arriba, por separado.

Luego del análisis, considerando que las participaciones de mercado, tanto aguas arriba como aguas abajo, no superan el 30% en ninguna de las relaciones verticales identificadas, se concluye que no hay posibilidad de que se generen daños a la competencia originados en el cierre anticompetitivo de los mercados afectados.

En cuanto al mercado geográfico, éste se considera de alcance nacional.

El instrumento de la operación no contiene cláusulas de restricción accesoria a la competencia.

La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c) y e), del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico el 3 de febrero de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del 50% de la concesión de explotación sobre el área hidrocarburífera “Campamento Central – Cañadón Perdido” ubicado en el Golfo de San Jorge, provincia de Chubut, así como ciertos activos que se encuentran dentro del área y/o afectados a los trabajos, actividades, operación o explotación en la misma, información hidrocarburífera, derechos contractuales, administrativos, legales o de otra naturaleza y todos los acuerdos y otros compromisos, por parte de PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante solicitó la confidencialidad de (a) el acuerdo de cesión celebrado el 5 de agosto de 2024 entre PECOM Servicios Energía S.A.U. e YPF S.A., (b) el organigrama societario de la empresa notificante, (c) la información relativa a investigaciones en curso sobre las empresas afectadas, (d) acuerdo de compraventa de crudo celebrado el 31 de enero de 2025 PECOM Servicios Energía S.A.U. e YPF S.A., y fundó su petición en que es información sensible para las partes por tratarse de secretos de índole comercial cuya revelación puede perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses de PECOM y de las empresas afectadas, presentando resúmenes no confidenciales suficientes para el análisis económico y legal de la operación notificada.

Esta SCE considera suficientes los resúmenes no confidenciales presentados para el análisis de la operación notificada y considera que debe otorgarse la confidencialidad en los términos solicitados.

La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) y f), 32, inciso d) y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

ARTÍCULO 1°. - Califíquese la operación notificada bajo el PROCEDIMIENTO SUMARIO dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 2°. - Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del 50% de la concesión de explotación sobre el área hidrocarburífera “Campamento Central – Cañadón Perdido” ubicado en el Golfo de San Jorge, provincia de Chubut, así como ciertos activos que se encuentran dentro del área y/o afectados a los trabajos, actividades, operación o explotación en la misma, información hidrocarburífera, derechos contractuales, administrativos, legales o de otra naturaleza y todos los acuerdos y otros compromisos, por parte de PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 3°. - Concédase la confidencialidad solicitada respecto del (a) acuerdo de cesión celebrado el 5 de agosto de 2024 entre PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U e YPF S.A. , (b) el organigrama societario de la empresa notificante, (c) la información relativa a investigaciones en curso sobre las empresas afectadas, y (d) el acuerdo de compraventa de crudo celebrado el 31 de enero de 2025 PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U. e YPF S.A., considerando suficientes los resúmenes no confidenciales de los mismos.

ARTÍCULO 4°. - Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-12134699-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 5°. - Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 6°. - Notifíquese a PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U.

ARTÍCULO 7°. - Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 8°. - Archívese.



A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

Elevamos para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2025-11547913- -APN-DR#CNDC, caratulado *"PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U (Campamento Central – Cañadón Perdido) S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442"*.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del 50% de la concesión de explotación sobre el área hidrocarburífera "Campamento Central – Cañadón Perdido" ubicada en el Golfo de San Jorge, provincia de Chubut (la "Concesión"), por parte de PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U. ("PECOM"), así como ciertos activos que se encuentran dentro del área y/o afectados a los trabajos, actividades, operación o explotación en la misma, información hidrocarburífera, derechos contractuales, administrativos, legales o de otra naturaleza y todos los acuerdos y otros compromisos en curso relacionados con la Concesión.
2. La operación se produjo en el marco de un acuerdo de cesión (el "Acuerdo de Cesión") celebrado entre PECOM e YPF S.A. (YPF) el 5 de agosto de 2024, a través del cual la segunda cede a la primera el 50% de la titularidad de la Concesión. En forma previa a la presente operación, la titularidad de la Concesión correspondía en partes iguales a YPF y a ENAP Sipetrol Argentina S.A. (ENAP). Como consecuencia de la transacción, PECOM asume la participación de YPF en el contrato de unión transitoria de empresas celebrado entre YPF y ENAP con fecha 7 de octubre de 2002 ("UTE asociada") que regula los derechos y obligaciones de las partes respecto de la Concesión.
3. PECOM es una sociedad registrada en el país y sus actividades principales consisten en (i) la prestación de servicios de operación y mantenimiento de áreas hidrocarburíferas; y (ii) la prestación de servicios de ingeniería y construcción de proyectos de infraestructura para las industrias hidrocarburíferas, eléctrica y minera.
4. YPF es la compañía de energía más grande de la Argentina, a través de sus numerosas subsidiarias participa en todos los eslabones de la industria petrolera y gasífera (exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural, transporte de productos petrolíferos, gases licuados del petróleo y gas natural, refinación, producción y comercialización de una amplia gama de productos petrolíferos, derivados del petróleo, productos petroquímicos, GLP y gas natural). También ha incursionado en la generación de energía eléctrica a través de tecnologías convencionales y renovables. YPF es controlada en última instancia por el Estado Nacional.
5. La cesión de la participación de YPF sobre la Concesión fue aprobada por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Chubut mediante el Decreto N° 1892/2024 de fecha 20 de

diciembre de 2024¹ y notificada a PECOM el 23 de diciembre de 2024. En consecuencia, el 31 de enero de 2025 se otorgó la escritura pública de cesión.

6. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 31 de enero de 2025,² y su notificación a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (“ex CNDC”) se realizó el 3 de febrero de 2025.³

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 3 de febrero de 2025, PECOM notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 (LDC).
8. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c) y e), de la LDC.
9. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000) lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.⁴
10. El 4 de febrero de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta DIRECCION NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil siguiente a su presentación de fecha 3 de febrero de 2025 y quedó suspendido desde la suscripción del requerimiento y hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado. La providencia fue notificada a la parte el 5 de febrero de 2025.
11. En la misma fecha, esta DNCE solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 27.442. El organismo requerido no dio

¹ Ver Formulario F0 agregado mediante IF-2025-11524356-APN-DR#CNDC en el orden 7 de las actuaciones.

² Conforme acreditaron las partes con la escritura pública número cuarenta y cuatro de cesión de la concesión agregada mediante IF-2025-11528561-APN-DR#CNDC en el orden 14.

³ Ver presentación del Formulario F0 embebida en IF-2025-11524356-APN-DR#CNDC agregada en el orden 7.

⁴ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 23 de enero de 2024, la Secretaría de Comercio dictó la Resolución SC 48/2024, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS (AR\$ 506,19). La unidad móvil posterior se publicó el 26 de febrero de 2025.

- respuesta a la intervención solicitada, por lo que se concluye —por aplicación del artículo citado— que no tiene objeción alguna que formular a la operación notificada.
- 12. El 29 de diciembre de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
 - 13. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 29 de diciembre de 2025.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

- 14. La operación notificada consiste en la adquisición del 50% de los derechos y obligaciones sobre la concesión de explotación sobre el área “Campamento Central – Cañadón Perdido” por parte de PECOM y de ciertos activos asociados a la misma.
- 15. Asimismo, PECOM asume la participación de YPF en el contrato de UTE asociada, celebrado entre YPF y ENAP, que regula los derechos y obligaciones de las partes respecto de la Concesión.
- 16. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad económica
Grupo comprador	
PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U.	Exploración y explotación de hidrocarburos. ⁵
	Servicios de operación y mantenimiento de áreas hidrocarburíferas.
	Ingeniería y construcción de proyectos de infraestructura para las industrias hidrocarburíferas, eléctrica y minera, también llamadas obras <i>upstream</i> .

⁵ El 19 de noviembre de 2024 se notificó a la ex CNDC la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2024-125994225- -APN-DR#CNDC, caratulado: "PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC.2005), la cual se encuentra bajo análisis por esta Autoridad Nacional de Competencia (ANC). En dicha operación, PECOM adquirió la totalidad de los derechos y obligaciones de la concesión de explotación sobre el área “Escalante – El Trébol” de titularidad exclusiva de YPF. De este modo, PECOM ingresó al mercado de exploración y explotación de hidrocarburos. Consecuentemente, se analizará la presente operación considerando que PECOM ya realiza las actividades de exploración y explotación de petróleo crudo y gas natural en el país.

	Fabricación de equipos de bombeo artificial de petróleo.
	Elaboración y suministro de productos químicos para la industria hidrocarburífera.
MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A.	Elaboración de aceites y grasas vegetales refinados.
	Extracción, transformación, producción y elaboración de frutos, productos y subproductos de las explotaciones agropecuarias.
	Industrialización, preparación, venta, distribución, transporte, depósito y/o almacenaje de productos de consumo masivo en general, incluyendo, sin encontrarse limitado a, productos alimenticios de todo tipo -aceites, infusiones, secos, frescos, congelados, refrigerados, lácteos, derivados de la industria frigorífica y/o bebidas -incluso alcohólicas- y/o alimentos para el consumo animal y/o productos de cuidado e higiene personal y/o para el cuidado de la salud de venta libre y/o para el cuidado y la limpieza del hogar.
MOLINOS AGRO S.A.	Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar.
	Industrialización de oleaginosas.
	Servicios de acopio y acondicionamiento de cereales, oleaginosas y forrajeras.
VIÑA COBOS S.A.	Elaboración de vinos y actividad de bodega.
PATAGONIA BIO ENERGÍA S.A.	Producción y comercialización de biodiésel.
NEGOCIO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIODIESEL DE RENOVA S.A.	Producción y comercialización de biodiésel y glicerina cruda vegetal.

TEL3 S.A.U.	Desarrollo de obras en el campo de la energía eléctrica y las telecomunicaciones.
PECOM SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.U.	Servicios medioambientales a operadoras de concesiones de explotación de hidrocarburos.
PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A. – JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A. – HUASI CONSTRUCCIONES S.R.L. – U.T.	Unión Transitoria cuyo objeto es la ejecución de la obra denominada PCK2-3000-C-W000-Process Plant EPC (Sal de Vida Lithium Brine Project EPC Services).
GOYAIKE S.A.A.C.I Y F.	Actividades de siembra y cosecha de trigo pan, trigo candeal, cebada, soja y maíz.
	Actividad ganadera (hacienda bovina: principalmente cría de la raza Hereford de pedigrí y la invernada; y hacienda ovina: cría de ovinos para la producción y venta de lana).
	Secado de semen en ganado bovino y equino, clonación, fertilización in vitro y trasplante embrionario.
	Elaboración y comercialización de cremas heladas, helados, postres y dulce de leche.
CONUAR S.A.	Producción y comercialización de elementos combustibles nucleares y ejecución de las actividades vinculadas.
	Producción y comercialización de toda clase de bienes y servicios en el ámbito nuclear.
	Producción y comercialización de toda clase de bienes y servicios relacionados con la industria eléctrica, servicios diversos en instalaciones nucleares y plantas generadoras de energía eléctrica.
PCFG ADVISORY S.A.	Prestación de servicios administrativos, contables, legales y de gestión, mandatos y representaciones.

PAUEN S.A.	Actividades inmobiliarias y operaciones financieras y de inversión.
<i>Objeto</i>	
50% de la concesión de explotación sobre el área “Campamento Central – Cañadón Perdido” en el Golfo de San Jorge, Provincia de Chubut y la participación de YPF en el contrato de la UTE asociada.	Exploración y explotación de hidrocarburos.

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante

17. Según las actividades descriptas, la operación presenta relaciones horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo crudo y gas natural, así como relaciones verticales entre los insumos y servicios petroleros prestados por el grupo comprador -en particular, por PECOM y PECOM SERVICIOS AMBIENTALES-⁶ y los mercados de exploración y explotación de petróleo, por un lado, y de gas natural, por otro.
18. Estos últimos dos mercados fueron previamente definidos por la ex CNDC⁷ y son de alcance nacional. En la sección a continuación, se analizarán las actividades del grupo comprador que involucran la oferta de insumos y servicios petroleros.
19. De este modo, se identifican diez (10) relaciones verticales como consecuencia de la operación:

Tabla 2 | Relaciones verticales identificadas

<i>Aguas arriba</i>	<i>Aguas abajo</i>
Servicios de operación y mantenimiento	Exploración y explotación de petróleo crudo

⁶ Dichos servicios son: (i) Servicios de operación y mantenimiento de áreas hidrocarburíferas; (ii) Servicios de ingeniería y construcción de proyectos de infraestructura para las industrias hidrocarburíferas, eléctrica y minera; (iii) Fabricación de equipos de bombeo artificial de petróleo; (iv) Elaboración y suministro de productos químicos para la industria hidrocarburífera y (v) Servicios medioambientales a operadoras de concesiones de explotación de hidrocarburos.

⁷ La ex CNDC definió estos mercados en el Dictamen CNDC 946/2012, parte integrante de la Resolución SCI 82/2012, emitidas en el marco del expediente S01:0100141/2011, caratulado: “EXXONMOBIL INTERNATIONAL HOLDING INC. y BRIDAS CORPORATION S/ NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N.º 25.156”. La definición fue reiterada en el Dictamen CNDC -IF-38056898-APN-CNDC#MP-, del 8 de agosto de 2018, integrante de la Resolución-RESOL-2018-18-APN-SECC#MPYT-, del 13 de septiembre de 2018, emitidos en el marco del expediente EX-2018-31929643- -APNDGD#MP, caratulado “PAMPA ENERGÍA S.A. Y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N.º 25.156 (CONC. 1346)”.

Servicios de operación y mantenimiento	Exploración y explotación de gas natural
Obras <i>upstream</i>	Exploración y explotación de petróleo crudo
Obras <i>upstream</i>	Exploración y explotación de gas natural
Fabricación de equipos de bombeo artificial de petróleo	Exploración y explotación de petróleo crudo
Fabricación de equipos de bombeo artificial de petróleo	Exploración y explotación de gas natural
Exploración y explotación de petróleo crudo	Elaboración de productos químicos para la industria hidrocarburífera
Exploración y explotación de gas natural	Elaboración de productos químicos para la industria hidrocarburífera
Exploración y explotación de petróleo crudo	Servicios medioambientales
Exploración y explotación de gas natural	Servicios medioambientales

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante

III.2. Efectos horizontales

20. Atento a la operación de concentración económica notificada previamente por el grupo comprador, caratulada "PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC. 2005), mediante la cual adquirió la totalidad de los derechos y obligaciones de la concesión de explotación sobre el área "*Escalante – El Trébol*" cabe analizar cómo quedarían las participaciones en los mercados de exploración y explotación de hidrocarburos.
21. A continuación, en la Tabla 2 y Tabla 3, se presentan las participaciones conjuntas de la producción de petróleo crudo y gas natural del área "*Escalante - El Trébol*" y el 50% de "*Campamento Central – Cañadón Perdido*", respectivamente.

Tabla 2 | Participaciones de mercado en la producción de petróleo crudo en m³, período 2022-2024

Petróleo crudo	2022		2023		2024	
	m³	%	m³	%	m³	%
100% de la producción de " <i>Escalante - El Trébol</i> "	292.113	0,86%	314.177	0,85%	263.281	0,65%

50% de la producción de "Campamento Central – Cañadón Perdido"	13.515	0,04%	13.221	0,04%	10.512	0,03%
Participación conjunta	305.628	0,90%	327.398	0,89%	273.793	0,67%
Total Nacional	33.812.429	100%	36.868.035	100%	40.778.371	100%

Fuente: DNCE en base a Secretaría de Energía (SE).

Tabla 3 | Participaciones de mercado en la producción de gas natural en miles de m3 (Mm³), período 2022-2024

Gas natural	2022		2023		2024	
	Mm³	%	Mm³	%	Mm³	%
100% de la producción de "Escalante - El Trébol"	3.016	0,0062%	1.920	0,0040%	1.885	0,0037%
50% de la producción de "Campamento Central – Cañadón Perdido"	274	0,0006%	250	0,0005%	209	0,0004%
Participación conjunta	3.290	0,0068%	2.170	0,0045%	2.094	0,0041%
Total Nacional	48.489.510	100%	48.125.399	100%	50.737.796	100%

Fuente: DNCE en base a SE.

22. Atento a la información de las tablas previas, puede observarse que la participación conjunta que obtendrá PECOM en los mercados de petróleo crudo y gas natural producto de la presente operación será marginal -menor a 1% para todo el período analizado-.
23. Por lo tanto, esta DNCE considera que los efectos horizontales y la concentración en este mercado no genera preocupación desde el punto de vista de la competencia.

III.3. Efectos verticales

24. En las tablas previas se puede observar que la participación que obtendrá PECOM en los mercados de petróleo crudo y gas natural producto de la presente operación será marginal -menor a 0,5% para todo el período analizado-.

25. Los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas natural son dos de los mercados *aguas abajo* de los productos y servicios petroleros que brindan PECOM y PECOM SERVICIOS AMBIENTALES.

III.3.1. Servicios de operación y de mantenimiento

26. Como se desarrolló previamente, la operación presenta relaciones verticales entre los servicios de operación y de mantenimiento, *aguas arriba*, y los mercados de exploración y explotación de petróleo, por un lado, y de exploración y explotación de gas, por otro, *aguas abajo*.
27. La Tabla 4 presenta las participaciones de dicho segmento estimadas por la parte notificante⁸ para el período 2022-2024.

Tabla 4 | Participaciones de mercado de servicios de operación y de mantenimiento, período 2022-2024

Empresa	Participación		
	2022	2023	2024
PECOM	23%	23%	23%
AESA	20%	20%	20%
ENSI	10%	10%	10%
MANPETROL	5%	5%	5%
PETROSAR	4%	4%	4%
ING. SIMA	2%	2%	2%
HUINOIL	2%	2%	2%
OTROS ⁹	34%	34%	34%
TOTAL	100%	100%	100%

Fuente: DNCE sobre la base de información aportada por la parte notificante.

28. En función de la tabla precedente, se observa que en el segmento *aguas arriba* de servicios de operación y mantenimiento, PECOM tiene una participación de 23% durante todo el período 2022-2024, siguiéndola empresas como AESA (20%), ENSI (10%), MANPETROL (5%), entre otras.

8 En base a información disponible y estimaciones realizadas por la notificante, sin considerar las actividades desarrolladas para el segmento compresión y generación eléctrica, ya que PECOM no participa en ellos.

9 Los agentes económicos que componen las participaciones vinculadas a “OTROS” en los servicios de operación y mantenimiento son: TSB S.A.; Electrificadora Del Valle S.A.; Techint Compañía Técnica Internacional S.A.; Corredor Americano S.A.; ARANDU S.A.; ELEC NOR de Argentina S.A.U.; Electro Patagonia S.A.; SERVIPET S.A. y TOMIO Ingeniería S.A.

III.3.2. Servicios de ingeniería y construcción u obras *upstream*

29. Asimismo, la operación presenta relaciones verticales entre las obras *upstream*, segmento *aguas arriba*, y los mercados de exploración y explotación de petróleo y de exploración y explotación de gas, por separado, ambos mercados *aguas abajo*.
30. Según informó la notificante, PECOM tuvo una participación de 10% en todas las obras *upstream* durante los años 2022 y 2023 y de 11% en 2024.
31. Por lo menos otras diez (10) empresas se encuentran activas en este segmento en los últimos años, como VICTOR CONTRERAS S.A., CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M., ASTRA EVANGELISTA S.A. y TECHINT COMPAÑIA TECNICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL. Considerando que estas últimas concentran entre el 40-50% del mercado, esta DNCE considera que no es posible que PECOM tenga la capacidad y el incentivo para realizar un cierre anticompetitivo de mercado.

III.3.3. Fabricación de equipos de bombeo artificial de petróleo o controladores de levantamiento artificial

32. Se verifica otra relación vertical entre la fabricación de equipos de bombeo artificial de petróleo o controladores de levantamiento artificial, *aguas arriba*, y los mercados *aguas abajo* de exploración y explotación de petróleo y gas, por separado.
33. Según información provista por la parte notificante, en este segmento participan todas empresas extranjeras.¹⁰ Las empresas SCHLUMBERGER y WEATHERFORD, las cuales fabrican, entre otras, los dos tipos de bombas que fabrica PECOM -BM y PCP-. Asimismo, existen más compañías en el mercado como BAKER HUGHES, HALLIBURTON, y NOVOMET, las cuales se especializan en otros tipos de equipos de bombeo artificial de petróleo o controladores de levantamiento artificial.
34. Conforme a la información y estimaciones realizadas por PECOM, la participación de mercado que posee la compradora se encuentra entre el 7-10% para el período 2022-2024 en la fabricación de equipos de bombeo artificial de petróleo.

III.3.4. Productos químicos para la industria hidrocarburífera

35. Acorde con lo desarrollado en el apartado anterior, se genera otra relación vertical entre la fabricación de productos químicos para la industria hidrocarburífera, *aguas arriba*, y los mercados *aguas abajo* de exploración y explotación de petróleo y gas, por separado.
36. Este segmento, según información estimada, recabada y compartida por la parte notificante, se encuentra conformado por tres tipos de empresas: (i) las principales compañías internacionales de servicios petroleros, con portafolios diversificados e integrados con sus diferentes líneas de negocio (*Drilling*, *Fractura* o *Cementing*); (ii) grandes fabricantes con presencia en múltiples industrias, con foco en el producto y (iii) PyMEs con productos y desarrollos puntuales con foco en menor costo.
37. En el primer grupo se encuentran SCHLUMBERGER, BAKER HUGHES, y HALLIBURTON, los cuales elaboran la mayor cantidad de productos químicos para su uso en hidrocarburos. En el segundo hay más empresas extranjeras como CLARIANT,

¹⁰ Aquellas cuya casa matriz se encuentra en el exterior.

BUCKMAN, DOW, BASF y SNF. Mientras que en el tercer grupo existen empresas nacionales mucho más pequeñas como ISI y LUBCHEM. En los tres casos, todas las empresas fabrican los químicos de producción (QP) que produce PECOM, utilizados para garantizar la integridad de los equipos de superficie y subsuelo, facilitar la separación de agua, petróleo y gas, mejorar el flujo de los hidrocarburos en las instalaciones y en algunos casos aumentar la recuperación del yacimiento.

38. Según estimaciones realizadas por la parte notificante, la participación de mercado de PECOM estuvo entre 17-20% en el período 2022-2024 para el caso de elaboración los productos químicos para la industria hidrocarburífera.

III.3.5. Servicios ambientales

39. Otras relaciones verticales ya mencionadas son las correspondientes al segmento de servicios medioambientales, *aguas abajo*, y los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas, *aguas arriba*, por separado.
40. Empresas que realizan esta actividad son CONTRINI HNOS., AUTOMAT ARGENTINA, BORG ARGENTINA S.A. (Ex BEFESA), DSL S.A., JMB AMBIENTAL, POLYAR-SEGAR y VAIRO S.A., las cuales han participado como competidores de la compradora en procesos licitatorios entre 2021 y 2023.
41. Según informó el grupo comprador, en base a la información disponible a su alcance y estimaciones realizadas por ellos mismos, las participaciones de mercado de PECOM SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES no superaron el 17% en el período 2022-2024.
42. Adicionalmente, la notificante indica que este segmento representa una parte menor en las actividades y ventas de PECOM, encontrándose actualmente en proceso de venta su unidad de negocios.

III.3.6. Conclusiones respecto a efectos verticales

43. Según los “Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas”¹¹, “... una concentración entre empresas cuyas cuotas de mercado resulten relativamente reducidas no es susceptible de generar problemas de competencia que impliquen un perjuicio para el interés económico general. Por ello puede considerarse que una concentración entre un proveedor y un cliente cuyas participaciones son ambas menores al 30% (como oferente y como demandante del producto involucrado, respectivamente) no debería generar preocupación en términos de reducción de la competencia”.
44. En consecuencia, atento a que las participaciones de mercado, tanto *aguas arriba* como *aguas abajo*, no superan el 30% en ninguna de las relaciones verticales verificadas, puede concluirse que no hay posibilidad de que se generen daños a la competencia originados en el cierre anticompetitivo de los mercados afectados.
45. De acuerdo con todo lo expuesto en las secciones precedentes y considerando los Lineamientos, la operación bajo análisis no es susceptible de generar problemas de competencia que impliquen un perjuicio para el interés económico general y tampoco tiene entidad suficiente para generar efectos anticompetitivos, ni horizontales ni verticales, por lo que no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

¹¹ Aprobados por la Resolución SC N° 208/2018 de fecha 11 de abril de 2018.

46. Por lo tanto, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.
47. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. (c) y (e) del *ANEXO I* de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.4. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

48. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta DNCE no advierte cláusulas restrictivas de la competencia.

IV CONCLUSIONES

49. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. c), del *ANEXO I* de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a *“Las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%).”,* y e) *Las Concentraciones verticales, si las participaciones individuales en cada mercado verticalmente vinculado resultan inferiores al TREINTA POR CIENTO (30%)* y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
50. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
51. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del 50% de la concesión de explotación sobre el área hidrocarburífera “Campamento Central – Cañadón Perdido” ubicado en el Golfo de San Jorge, provincia de Chubut, así como ciertos activos que se encuentran dentro del área y/o afectados a los trabajos, actividades, operación o explotación en la misma, información hidrocarburífera, derechos contractuales, administrativos, legales o de otra naturaleza y todos los acuerdos y otros compromisos, por parte de PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a) de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2020 - Informe Técnico DNCE - Prosum

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.